

1502253-40.2019.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Érica Midori Sanada
Comarca: Vinhedo
Foro: Foro de Vinhedo
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 11/08/2022
... afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Vinhedo
Foro de Vinhedo
2ª Vara
Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1502253-40.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502253-40.2019.8.26.0544
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RENILSON SOUSA PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

RENILSON SOUSA PINHEIRO, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 19 de setembro de 2019, no período vespertino, na Rodovia SP 324, Bairro Benedito Storani, nesta cidade e Comarca de Vinhedo, teria subtraído, para si, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola One, cor preta, de propriedade da vítima R.R.M.S. (conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10).

A denúncia foi recebida em 15 de abril de 2020 (pág. 97/98).

O réu foi citado (pág. 120/121) e apresentou defesa (pág. 127/128).

Na resposta à acusação, aduziu a Defesa que não há provas de autoria do réu, o qual estava nas proximidades de sua casa, fazendo uso de entorpecentes, e ainda, havia comprado o celular pelo valor de R\$ 50,00, da pessoa de nome Caio. Não há testemunhas do alegado furto. Ao final, pugnou por sua absolvição.

Em audiência de instrução foi ouvida uma testemunha (pág. 210). Na audiência em continuação, foram ouvidas as demais testemunhas arroladas e, por fim, foi o réu interrogado.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Em seguida a Defesa pugnou pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, observo, vez mais, que o réu foi devidamente intimado para o comparecimento nesta audiência, mas, ficou inerte. Assim, deve ser decretada sua revelia.

Da Materialidade:

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 04), pelo boletim de ocorrência (pág. 14/16, 17/18 e 55/57), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 13), pelo reconhecimento pessoal em juízo, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Do Conjunto Probatório:

Na fase policial, o réu RENILSON SOUSA PINHEIRO, assim relatou:

“Que SOLICITA DEFESA TÉCNICA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA POR SER POBRE E NÃO TER CONDIÇÕES DE PAGAR UM ADVOGADO. NÃO PERMITE QUE AVISEM NENHUM FAMILIAR DE SUA PRISÃO E NEM DO VALOR DA FIANÇA ARBITRADA NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA LIVRAR-SE SOLTO E RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. AFIRMA NÃO TER SOFRIDO QUAISQUER VIOLÊNCIAS FÍSICAS OU AMEAÇA POR PARTE DE QUAISQUER ENVOLVIDOS EM SUA PRISÃO. FOI TRATADO COM RESPEITO, DEFERÊNCIA E URBANIDADE E, PORTANTO NÃO SOFREU CONSTRANGIMENTO FÍSICO OU MENTAL PARA FORNECER INFORMAÇÕES OU CONFISSÃO SOBRE OS FATOS QUE ENSEJARAM SUA PRISÃO. NÃO FOI DISCRIMINADO POR RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO OU PREFERÊNCIA SEXUAL. NÃO TEVE O TELEFONE CELULAR VASCULHADO POR POLICIAIS. COM RELAÇÃO AOS FATOS QUER PERMANECER CALADO E FALAR SOMENTE EM JUÍZO”.

Por sua vez, a vítima R.R.M.S., assim esclareceu na fase policial:

“Que estava saindo da empresa onde trabalha (M Martan) e foi caminhando em direção ao Terminal Rodoviário da Capela. Estava com o celular no bolso traseiro da calça e com os fones de ouvidos conectado. Que viu o Autor Renilson vindo em sua direção e pouco depois que passou por ele, sentiu seu celular sendo retirado do bolso, Renilson então soltou o celular do fone e correu em direção à mata que rodeia a empresa. Em seguida tentou alcançá-lo porém não conseguiu. Que logo em seguida uma viatura parou e a Declarante explicou o que aconteceu, passou a descrição de Renilson e dirigiu-se para a empresa em busca de apoio. Logo os Policiais foram ao encalce do indivíduo logrando êxito em encontrá-lo e em seguida se dirigindo para essa Delegacia e indagada sobre o valor declarou que vale cerca de R\$ 1.500,00”. Em Juízo declarou que estava saindo do trabalho, no trajeto passou por uma trilha em meio ao matagal. O autor dos fatos passou por ela e retirou o celular de seu bolso. Após, voltou para o trabalho. Foi abordada por guardas municipais que perguntaram o que havia acontecido. Deu a descrição do autor do crime para a guarda municipal. Foram para a delegacia. Após um tempo, chegou uma viatura com o autor do crime. Reconheceu o réu por meio de foto. Ouviu alguns policiais conversando que o réu teria escondido o celular. Recuperou seu celular que estava com o réu.

Dando continuidade, a guarda municipal ELLEN LIDIANE FADIN, assim relatou na fase policial:

“Que ESTAVA REALIZANDO PATRULHAMENTO E FOI INFORMADA VIA RADIO SOBRE OS FATOS E AVISTOU UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPORTADAS. LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR O INDICIADO RENILSON. EM ATO CONTINUO REALIZOU UMA ABORDAGEM COM BUSCA PESSOAL, NO ENTANTO NÃO LOCALIZOU O OBJETO SUBTRAÍDO, ENTÃO MANDOU UMA FOTO DO INDICIADO NO WHATSAPP DO CONDUTOR, QUE MOSTROU PARA A VÍTIMA QUE RECONHECEU O INDICIADO COMO SENDO O AUTOR DO FURTO DO APARELHO CELULAR. INDAGOU O INDICIADO SOBRE ONDE SE LOCALIZAVA O CELULAR E ESTE INDICOU A MATA AO LADO DO CDHU - CONDOMÍNIO PORTAL DA ESPERANÇA, COM ISSO ACOMPANHOU O INDICIADO ATÉ ESTE PLANTÃO POLICIAL. ONDE JÁ ESTAVA PRESENTE O CONDUTOR E A VÍTIMA”. O que foi ratificado em juízo. Em complemento esclareceu que uma outra viatura se deparou com a vítima, informando que havia sido furtada por um indivíduo. O outro GM passou as informações pelo rádio, como características e roupas. Nos deparamos com o réu e as características batiam. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, ele acabou confessando que havia subtraído um celular, que estava escondido no mato, ao lado do CDHU. O GM ROMERA é quem estava com a vítima. Eu mandei uma foto do réu para o ROMERA, que mostrou para a vítima, a qual confirmou, que era ele, quem havia subtraído o celular. Eu fiz a abordagem próximo à residência, e a mata fica a uns 300 ou 400 metros. Ele indicou que estava na mata, embaixo de uma folhagem. Fomos com ele e localizamos o celular. Ele me disse, que havia subtraído o celular e depois o deixou guardado. O celular foi levado para a Delegacia de Polícia, e a vítima reconheceu, como sendo de sua propriedade. Eu já conhecia o réu, em decorrência de outros furtos. O réu estava caminhando na via, ele estava saindo detrás de uma quadra e indo em direção à residência dele. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o réu, como sendo o furtador.

Por fim, o guarda municipal THIAGO RODRIGUES ROMERA, assim consignou na fase policial:

“Que COMPARECE NESTE PLANTÃO POLICIAL O CONDUTOR GCM ROMERA INFORMANDO QUE HAVIA DEPARADO COM A VÍTIMA REBEKA SOLICITANDO A VIATURA E DECLARANDO PARA O MESMO, QUE UM INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO HAVIA SUBTRAÍDO O APARELHO TELEFÔNICO DA VÍTIMA, DE IMEDIATO O CONDUTOR INDAGOU A VÍTIMA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO AUTOR DO FURTO, LOGO O CONDUTOR REPORTOU NO SISTEMA DO RÁDIO DA GUARDA MUNICIPAL, FOI ENTÃO QUE A GCM LIDIANE HAVIA VISUALIZADO O INDICIADO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS, NESTE MOMENTO GCM LIDIANE REALIZOU PATRULHAMENTO EM VISTAS A CARACTERÍSTICAS INFORMADA PELO CONDUTOR E LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR O INDICIADO RENILSON. EM ATO CONTINUO A GCM LIDIANE REALIZOU UMA ABORDAGEM COM BUSCA PESSOAL, NO ENTANTO NÃO LOCALIZOU O OBJETO SUBTRAÍDO, MAS MANDOU UMA FOTO DO INDICIADO NO WHATSAPP DO CONDUTOR QUE MOSTROU PARA A VÍTIMA QUE RECONHECEU O INDICIADO COMO SENDO O AUTOR DO FURTO DO APARELHO. A GCM LIDIANE INDAGOU O INDICIADO SOBRE ONDE SE LOCALIZAVA O CELULAR E ESTE INDICOU O LOCAL ONDE HAVIA ESCONDIDO, COM ISSO A GCM LIDIANE ACOMPANHOU O INDICIADO ATÉ ESTE PLANTÃO POLICIAL. ONDE JÁ ESTAVA PRESENTE O CONDUTOR E A VÍTIMA, MOMENTO EM QUE FOI MOSTRADO A VÍTIMA O APARELHO E ESTA RECONHECEU COMO SENDO O SEU CELULAR”. Em Juízo relatou que já teve outras ocorrências com o réu. No dia dos fatos, pediu as características do réu à vítima. O réu foi preso e a vítima o reconheceu por foto. O celular da vítima foi encontrado.

Do Valor das Provas:

Não se há falar em nulidade processual, por conta de reconhecimento fotográfico do réu, já que respeitados os requisitos legais.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as disposições inculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, § 1º, DO CP). DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO, II, "A", DO RISTJ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. 1. A teor do disposto no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno deste Sodalício, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, o relator pode conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial que for inadmissível, exatamente o que se verificou no presente caso. 2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o óbice indicado no enunciado n. 182 da Súmula do STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TESTEMUNHA. INQUIRição DIRETA PELO MAGISTRADO. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a inversão da ordem de inquirição das testemunhas é nulidade relativa, que depende da demonstração do prejuízo pela parte. 2. Na espécie, colhe-se do acórdão recorrido que a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo suportado em razão da inversão da ordem de inquirição das testemunhas pelo Juízo singular. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. 2. Na espécie, ainda que o reconhecimento fotográfico do paciente não tenha observado os ditames do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que foi contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais, segundo a instância de origem, são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1 A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das consequências do delito, cuja avaliação negativa se ampara nas circunstâncias particulares de cometimento do crime, especialmente o abalo psicológico ocasionado nas vítimas, mostra-se adequada, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 653364/RS – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2015/0017212-1 – Ministro JORGE MUSSI – Quinta Turma – Julgamento: 16/10/2018).

Frise-se que o reconhecimento veio ratificado em Juízo pela vítima.

Do Depoimento da Vítima:

Não há razões para que o depoimento prestado pela vítima seja acolhido com reserva, já que “em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra das vítimas é de fundamental importância” (TACrim – Ap. nº. 440.643-6 – 8ª Câmara – j. 23.7.86 – Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

Cumpra consignar que a vítima não teria motivo algum para imputar o crime ao réu, pois sequer o conhecia, o que reforça a prova de autoria.

Em crimes praticados sob o manto da clandestinidade, as assertivas levadas a efeito pelo ofendido assumem importância destacada no contexto probatório, somente perdendo força diante de indícios concretos de inidoneidade ou parcialidade, o que não se observa na hipótese em exame

Nesse sentido, já se decidiu que:

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceita-la" (Rel. LUIZ AMBRA - RT 732/633).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja.

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

"Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

"PROVA - Roubo - Reconhecimento do agente pela vítima - Valor: 168(b) - Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente." (RJDTACRIM VOLUME 22 ABRIL/JUNHO/1994 PÁGINA: 309 RELATOR: - PASSOS DE FREITAS.)

"PROVA - Roubo - Identificação dos agentes pela vítima - Valor: 186(a) - Em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período." (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 331 RELATOR: - RENATO NALINI).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações da vítima.

Assim, não havendo qualquer indício de que a vítima tenha apresentado testemunho falso com o intuito de incriminar o réu, pessoa que sequer conhecia, não há como se duvidar das suas palavras sem prova contundente em contrário, como é o caso dos autos.

Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pelo acusado.

Dos Depoimentos dos Guardas Municipais:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivessem as testemunhas algum interesse em incriminar falsamente o acusado.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, denota-se que o conjunto probatório foi hábil em comprovar a materialidade e autoria do crime.

Do Crime de Furto:

Constou na denúncia, que o réu teria subtraído, para si, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola One, cor preta, de propriedade da vítima R.R.M.S. (conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10).

É certo que o delito atingiu a consumação.

Em seu depoimento, relatou a vítima, que havia saído do seu trabalho e caminhava em direção ao terminal de ônibus, quando o réu, que vinha de frente, passou por ela e subtraiu o seu aparelho de telefone celular, que estava no bolso de sua calça. Tentou correr atrás dele, mas ele acabou adentrando numa mata e se evadiu. Logo após, visualizou uma viatura da Guarda Municipal e contou todo o ocorrido, passando as informações das características físicas e vestuário do indivíduo. Voltou para a empresa onde trabalhava, logo após, uma viatura a levou para a Delegacia de Polícia. Lá, foi encaminhado o réu, o qual reconheceu como sendo a pessoa que lhe furtou, bem como o seu aparelho de telefone celular, o qual lhe foi devolvido.

Na sequência, esclareceu o GM ROMERA, que se deparou com a vítima na rua, a qual lhe informou sobre o furto, bem como passou as características físicas e das vestes do furtador. Passou então as informações pelo rádio para outros guardas municipais. Algum tempo depois, a GM LIDIANE, que estava em outra viatura, se deparou com o indivíduo caminhando na via, o qual possuía as características físicas e vestes mencionadas. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado, acabou confessando informalmente a subtração, bem como indicou numa região de mato nas proximidades, onde havia escondido o celular. O réu e o celular foram encaminhados à Delegacia de Polícia, sendo que a vítima reconheceu o réu, como sendo o furtador, bem como reconheceu o celular apreendido, como sendo o de sua propriedade.

Na fase policial, o réu permaneceu calado.

Assim, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para comprovar a materialidade do delito, assim como a autoria do réu.

Diante do exposto, está caracterizado o crime de furto consumado.

Nesse mesmo sentido:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015) (recurso repetitivo) (Info 572).

Do Princípio da Insignificância ou Bagatela:

Pois bem.

Não há dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime em testilha.

Entretanto, pretende a Defesa a absolvição do acusado pugnando pela aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.

Restou demonstrado nos autos, que o réu furtou um aparelho de telefone celular, avaliado em R\$ 1.500,00. Ainda que o prejuízo seja considerado de pequeno valor, isso não tem o condão de eximir a responsabilidade do réu, pois tal argumento o premiaria por se apoderar de coisa alheia sem a devida permissão.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado:

“Recurso de Apelação Tentativa de Furto Simples Absolvição Sumária sob o fundamento de Crime Impossível Inadmissibilidade A vigilância existente no local dos fatos não torna absolutamente ineficaz o meio empregado pela agente. Sentença absolutória também fundamentada no princípio da insignificância. Falta de amparo legal. O pequeno valor da “res” não tem o condão de eximir de responsabilidade o autor do ilícito. Prosseguimento da ação penal de rigor. Recurso ministerial provido”. (Apelação nº 0040893-63.2012.8.26.0050 Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo Apelado: Cintia Dias Ferreira Comarca: São Paulo - 22ª Vara Criminal Central Voto nº 24.872).

Passo à Dosimetria da Pena:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu era tecnicamente primário à época dos fatos (pág. 167/171). As demais circunstâncias do delito são punidas pela própria tipicidade da conduta, razão pela qual aplico a pena no mínimo legal, qual seja: 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes

elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa - Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Multa - Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício - Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 - da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Relator: Alexandre Almeida - Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de RENILSON SOUSA PINHEIRO, já devidamente qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente ABERTO, bem como, para CONDENÁ-LO ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, "caput", do Código Penal.

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, considerando que atualmente o réu encontra-se preso e, posteriormente aos fatos destes autos, veio a ser condenado por diversos delitos (pág. 167/171).

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arbitro em favor d(a)o(s) advogado(a) conveniado(a)(s) honorários na forma do convênio vigente. Oportunamente expeça a(s) certidão(ões).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vinhedo, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.